

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2547/2535

นาง ปา น ปาก วิเศษ
นาง ต่ำ ศรีสุระ
นาย จง กล สุข สวัสดิ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 492, มาตรา 1378, มาตรา 1379

ผู้ร้องได้ไถ่ถอนการขายฝากและรับมอบสิทธิการครอบครองที่พิพาทจากจำเลยภายในกำหนดแล้ว แม้จะไม่ได้มีการจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก ผู้ร้องก็ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378, 1379 จำเลยไม่ใช่เจ้าของที่พิพาทอีกต่อไป ต้องปล่อยที่พิพาทที่ยึดไว้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 180,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแต่จำเลยไม่ชำระวันที่ 9 เมษายน 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินตาม น.ส.3 เล่ม 12 หน้า 37 เลขที่ 184 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ร้องได้จดทะเบียนขายฝากให้แก่จำเลย ผู้ร้องนำเงินไปชำระหนี้ไถ่ถอนการขายฝาก และจำเลยส่งมอบสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่ผู้ร้องแล้วแต่จำเลยบ่ายเบี่ยงไม่ไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก

ผู้ร้องครอบครองที่ดินมาด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ไม่มีผู้ใด
โต้แย้งขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ผู้ร้องจดทะเบียนขายฝากที่พิพาทให้แก่จำเลยจริงแต่ผู้ร้องไม่
ได้นำเงินไปไถ่ถอนที่พิพาทที่ขายฝากตามสัญญาจึงไม่มีการจดทะเบียนไถ่ถอนการ
ขายฝาก ทั้งจำเลยไม่ได้มอบสิทธิครอบครองที่พิพาทกลับคืนแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องครอบ
ครองที่พิพาทดังกล่าวในช่วงระยะเวลาไถ่ถอนที่พิพาทแทนจำเลย ทั้งประมาณปี
2528ผู้ร้องยังได้ทำสัญญาเช่าที่พิพาทจากจำเลย ที่พิพาทจึงเป็นของจำเลยไม่ใช่ของ
ผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ผู้ร้องได้ไถ่ถอนการขายฝากและรับมอบ
สิทธิการครอบครองที่พิพาทจากจำเลยภายในกำหนดแล้วแม้จะไม่มีการจดทะเบียน
ไถ่ถอนการขายฝาก ผู้ร้องก็ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378, 1379จำเลยไม่ใช่เจ้าของที่พิพาทอีกต่อไปต้องปล่อย
ที่พิพาทที่ยึดไว้

พิพากษากลับ ให้ปล่อยที่พิพาทที่ยึดให้แก่ผู้ร้อง

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เจริญ นิลเอสงษ์-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ